

Суд Ямало-Ненецкого
автономного округа
629007, ЯНАО, г. Салехард,
ул. Мира, д. 15

Административный истец:
Региональная корпоративная
общественная организация инвалидов
«Центр информационной поддержки
«Таганай»
629804, ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Рабочая, д. 109-Б, кв. 4,
taganai89@yandex.ru

Административные ответчики:
Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа
629008, ЯНАО, г. Салехард,
пр. Молодежи, д. 9

Представитель Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
по доверенности:
Алхаматов А.Х.
+7 (904) 457-33-40
e-mail: ahalhamatov@yanao.ru

Департамент социальной защиты
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
629008, ЯНАО, г. Салехард,
ул. Подшибякина, д. 15, dszn@yanao.ru

Дело № 3а-78/2026

Возражения
на исковое заявление

Региональная корпоративная общественная организация инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» (далее – РКООИ ЦИП «Таганай», Истец) обратилась с административным исковым заявлением в Суд Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – суд, автономный округ) о признании недействующим приказа Департамента социальной защиты населения автономного округа от 25 декабря 2024 года № 202-ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного

округа» (далее – Приказ № 202-ОД), постановления Правительства автономного округа от 25 июня 2021 года № 557-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в целях возмещения затрат поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), связанных с предоставлением социальных услуг» (далее – Постановление № 557-П) в части устанавливающей порядок и размер тарифа (норматива финансирования) на услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси».

Ознакомившись с исковым заявлением, считаю, что основания для его удовлетворения отсутствуют по следующим основаниям.

1. Правительством автономного округа соблюдены требования законодательства о полномочиях на издание Постановления № 557-П, его форме, виду, соблюдению процедуры принятия и порядка введения и опубликования.

Положениями части 1 статьи 40 Устава (Основного закона) автономного округа от 28 декабря 1998 года № 56-ЗАО (далее – Основной закон) определено, что на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Основного закона и иных законов автономного округа Правительство автономного округа издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Постановления Правительства автономного округа, изданные в пределах компетенции, обязательны для исполнения на территории автономного округа.

Согласно части 4 статьи 40 Основного закона порядок издания, вступления в силу и официального опубликования актов Правительства автономного округа устанавливается законом автономного округа и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами автономного округа.

В силу положений пункта 4 части 1 статьи 6 Закона автономного округа от 06 апреля 2006 года № 13-ЗАО «О правотворчестве» (далее – Закон № 13-ЗАО) постановления Правительства автономного округа, имеющие нормативный правовой характер, относятся к нормативным правовым актам автономного округа, составляющим законодательство автономного округа.

Положениями части 1 статьи 64 Закона № 13-ЗАО определено, что постановления Правительства автономного округа подлежат обязательному официальному опубликованию в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня их подписания.

Положениями части 1 статьи 65 Закона № 13-ЗАО определено, что постановления Правительства автономного округа, подлежащие официальному опубликованию, вступают в силу одновременно на всей территории автономного округа со дня их официального опубликования в средствах массовой информации, если указанными нормативными правовыми актами не установлен другой порядок вступления их в силу.

Частью 1 статьи 68 Закона № 13-ЗАО предусмотрено, что все законы и иные нормативные правовые акты автономного округа, подлежащие обязательному официальному опубликованию, должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения. Неопубликованные законы автономного округа и иные нормативные правовые акты автономного округа,

подлежащие обязательному официальному опубликованию, применению не подлежат.

Согласно части 2 статьи 68 Закона № 13-ЗАО официальным опубликованием правовых актов автономного округа считается официальная публикация их полного текста в средствах массовой информации. Официальное опубликование правовых актов автономного округа в изложении или извлечении не допускается.

В силу требований части 4 статьи 68 Закона № 13-ЗАО официальным опубликованием постановлений Правительства автономного округа считается первая публикация их полных текстов в газете «Красный Север» или первое размещение (опубликование) на официальном сайте Правительства автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.yanao.ru) либо на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Постановление Правительства № 557-П в первоначальной редакции опубликовано 25 июня 2021 года на официальном сайте Правительства автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.yanao.ru), в газете «Красный Север», спецвыпуск № 52/1, 02 июля 2021 года.

В дальнейшем постановления Правительства автономного округа, которыми внесены изменения в оспариваемое Постановление № 557-П, были опубликованы в вышеуказанных средствах массовой информации.

Административный истец не оспаривает соблюдение порядка принятия и официального опубликования Постановления № 557-П.

2. Отсутствие противоречий с вышестоящими нормативными правовыми актами.

Доводы Административного истца о противоречии Постановления Правительства № 557-П и Приказа Департамента № 202-ОД статьям 8, 29, 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 442-ФЗ), статье 15 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Закон № 189-ФЗ) и статье 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) имеют оценочное суждение и основаны на неверном толковании норм материального права и игнорировании механизма правового регулирования, установленного в автономном округе.

Важно отметить, что Истец не приводит конкретные нормы (положения) оспариваемых им основ регионального законодательства, которые полагает незаконными.

В данном случае возможность судебной оценки доводов о несоответствии с вышестоящими нормативными правовыми актами отсутствует.

Вопреки утверждениям Истца, приведенные им статьи федерального законодательства не содержат императивных предписаний относительно конкретной методики расчета тарифов для негосударственных поставщиков социальных услуг.

Данные статьи определяют лишь полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере

социального обслуживания и источники финансового обеспечения социального обслуживания, не вторгаясь в порядок ценообразования, а также разграничивают механизмы финансирования для поставщиков, участвующих и не участвующих в выполнении государственного задания.

Часть 8 статьи 30 Закона № 442-ФЗ прямо делегирует субъекту Российской Федерации право определять размер и порядок выплаты компенсации поставщикам, включенным в реестр, но не участвующим в исполнении государственного задания.

Законодатель сознательно не устанавливал на федеральном уровне единую формулу или жесткие критерии такой компенсации, оставив это на усмотрение регионов с учетом их бюджетной обеспеченности и региональных стандартов.

Реализуя предоставленные частью 8 статьи 30 Закона № 442-ФЗ полномочия, Правительство автономного округа утвердило Постановлением № 557-П Порядок предоставления субсидии из окружного бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в автономном округе, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), связанных с предоставлением социальных услуг (далее – Порядок предоставления субсидии) в пункте 1.3 которого прямо закреплено, что субсидия предоставляется согласно тарифам, утвержденным для организации социального обслуживания, находящейся в ведении автономного округа.

Таким образом, оспариваемый акт не только не противоречит, но и является прямым исполнением федерального предписания о необходимости регионального нормирования данной сферы.

Более того, расчет субсидии Истцу осуществляется строго по формуле, закрепленной в Расчете размера субсидии (Приложение к Порядку предоставления субсидии). Данный математический подход исключает субъективное усмотрение при расчете выплат и обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств.

Ссылка Истца на статью 15 Федерального закона № 189-ФЗ, устанавливающую требования к конкурсной документации при проведении конкурса на заключение соглашения об оказании государственных услуг в социальной сфере, является ошибочной и не относимой к предмету спора.

Постановление № 557-П регулирует порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат, а не порядок размещения государственного социального заказа на конкурсной основе.

Следовательно, нормы, регулирующие конкурсные процедуры по Закону № 189-ФЗ, не применяются к отношениям по предоставлению субсидий в рамках Порядка № 557-П.

Таким образом, Истцом не представлены доказательства противоречия оспариваемого постановления какому-либо нормативному акту, имеющему большую юридическую силу.

На основе вышеизложенного, с учетом положений части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, устанавливающей, что суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый нормативный правовой акт признается соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.

Кроме того, считаю, что истец проявляет неуважение к суду и участникам процесса, поскольку в обоснование своих требований

о нарушении норм нормативных правовых актов, обладающих большей юридической силой, ссылается на положения федеральных законов с ошибками в их нумерации и содержании (ст. 29, 30 Закона 442-ФЗ, ст. 15 Закона № 181-ФЗ и тд), а также указывает на принципы экономической обоснованности тарифов, которые в действительности в данных нормах не закреплены и действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Подобное вольное обращение с текстами нормативных правовых актов и введение суда в заблуждение относительно их действительного содержания свидетельствуют о пренебрежительном отношении административного истца к установленным правилам судебного разбирательства и является формой злоупотребления процессуальными правами.

3. Экономическая и правовая обоснованность текущего тарифа.

Истец утверждает, что тариф в размере 884,40 рублей за поездку является экономически необоснованным, ссылаясь на собственные расчёты, согласно которым реальная стоимость одной поездки составляет не менее 5 243 рублей.

Данные расчёты носят субъективный характер и не основаны на Методике расчета подушевых нормативов финансирования социальных услуг в автономном округе, утвержденных постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1306-П (далее – Постановление № 1306-П).

В соответствии со статьей 62 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований. Между тем Истцом не представлено доказательств того, что спорный тариф не соответствует установленным требованиям действующего законодательства.

Согласно Постановлению № 1306-П, тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению на территории автономного округа, формируются на основе нормативов подушевого финансирования, рассчитанных в соответствии с утвержденной методикой.

В основу расчетов положены прямые и косвенные расходы организаций социального обслуживания, подведомственных автономному округу, а также плановая численность получателей услуг с учётом территориального корректирующего коэффициента.

Принятие самостоятельных решений об изменении тарифов для конкретного поставщика в индивидуальном порядке противоречило бы действующему правовому регулированию и нарушало принцип равенства всех участников рынка социальных услуг.

Тариф на услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» в размере 2 300 рублей, установленный в 2019 году для поставщиков муниципального образования город Ноябрьск, действовал в рамках пилотного проекта в условиях отсутствия конкуренции (на тот момент в городе оказанием данных услуг занимался только один негосударственный поставщик) с целью ее развития и покрытия расходов поставщика при большом охвате получателей.

С 2025 года, в связи с динамичным развитием сектора негосударственных поставщиков социальных услуг (рост числа организаций, предоставляющих услугу «Социальное такси», с 3 в 2019 году до 12 в 2025

году, то есть на 400%), был пересмотрен механизм возмещения затрат, а именно внедрён унифицированный подход, аналогичный тому, который применяется к другим социальным услугам в рамках Постановления № 557-П.

Такой переход является закономерным и направлен на обеспечение стандартизации и повышения эффективности системы социального обслуживания, что способствует более равномерному распределению ресурсов и улучшению качества предоставляемых услуг.

Относительно довода Истца о том, что тариф 2 300 рублей не индексировался с 2021 года, а инфляция в ЯНАО за период 2021-2025 годов составила не менее 33,5%, Правительство автономного округа отмечает, что индексация тарифов на социальные услуги осуществляется в соответствии с параметрами, предусмотренными порядком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проектом окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В 2025 году был не только пересмотрен механизм возмещения затрат, но и существенно увеличен объём доступных поездок, что в совокупности обеспечивает сбалансированный подход к финансированию услуги.

4. Отсутствие дискриминации негосударственных поставщиков социальных услуг.

Доводы Истца о дискриминационном характере оспариваемых актов и необходимости установления индивидуального тарифа для негосударственных поставщиков прямо опровергаются содержанием пункта 1.3 Порядка предоставления субсидий.

Пункт 1.3 Порядка № 557-П императивно устанавливает, что субсидия предоставляется согласно тарифам на социальные услуги, утвержденным для организации социального обслуживания, находящейся в ведении автономного округа, расположенной в муниципальном образовании в автономном округе, в котором поставщик социальной услуги предоставляет данные услуги.

Данная норма носит строго определенный характер и не содержит каких-либо исключений или оговорок, допускающих возможность расчета субсидии на основании индивидуальных затрат конкретного поставщика. Применение иного тарифа, в том числе рассчитанного Истцом самостоятельно, означало бы прямое нарушение установленного порядка предоставления субсидий и, как следствие, нецелевое использование бюджетных средств.

Установление единого тарифа для всех поставщиков социальных услуг в пределах одного муниципального образования вытекает из принципа равенства участников бюджетного процесса и принципа адресности и целевого характера бюджетных средств.

Предоставление субсидии отдельному поставщику по индивидуальному тарифу, превышающему тариф государственного учреждения, фактически означало бы создание необоснованных преференций и нарушение конкурентной среды.

Тариф на срочную социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» для муниципальных образований, включая город Ноябрьск, в размере 884,40 рублей за одну услугу (поездку) прямо утвержден в пункте 12.6 Приложения № 2 к Приказу Департамента № 202-ОД.

Данный тариф является действующим, принятым уполномоченным органом и обязательным к применению для всех организаций, оказывающих услугу на территории г. Ноябрьска, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

Истец, будучи включенным в реестр поставщиков социальных услуг автономного округа и добровольно заключив соглашения о предоставлении субсидии, принял на себя обязательство оказывать услуги по тарифам, утвержденным в установленном порядке.

Последующее требование о пересмотре тарифа в судебном порядке без оспаривания методики расчета подушевых нормативов либо порядка утверждения тарифов свидетельствует не о защите нарушенного права, а о несогласии с экономическими условиями деятельности, принятыми на себя добровольно.

Таким образом, применение единого тарифа для государственных и негосударственных поставщиков не только не создает дискриминационных условий, но и является единственно законным способом реализации механизма субсидирования, предусмотренного региональным законодательством.

Единый подход к расчету тарифов на основе подушевых нормативов, применяемый ко всем поставщикам социальных услуг, включенным в реестр, полностью исключает дискриминацию и направлен на создание равных условий доступа к бюджетному финансированию для всех поставщиков, соответствующих установленным требованиям.

Согласно части 4 статьи 30 Закона № 442-ФЗ, финансовое обеспечение предоставления социальных услуг негосударственными поставщиками социальных услуг осуществляется путём предоставления субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также путём проведения закупок социальных услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе. Таким образом, законодатель предусмотрел единые механизмы финансирования для всех поставщиков, не устанавливая каких-либо преференций в зависимости от организационно-правовой формы.

Довод Истца о том, что снижение тарифа привело к уходу с рынка пяти поставщиков и сокращению их числа до семи, опровергается официальными данными, находящимися в распоряжении Правительства автономного округа.

Деятельность трёх поставщиков, связанных с учредителем Казаковым С.Н., прекращена в связи с установлением фактов нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий; БФ «Вселенная добра» прекратил деятельность ввиду отсутствия специализированного транспорта; ИП Джабарова Н.А. в связи с привлечением к уголовной ответственности. Таким образом, причинно-следственная связь между оспариваемыми актами и уходом указанных поставщиков отсутствует.

На территории автономного округа продолжают работать 8 негосударственных поставщиков, предоставляющих услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси», что свидетельствует о сохранении доступности данной услуги для получателей.

5. Добровольность принятия условий финансирования социальных услуг.

Истец добровольно принял условия финансирования, подписав с Департаментом социальной защиты населения ЯНАО соглашения о предоставлении субсидий, и приступил к их исполнению. Подписывая соглашения, Истец согласился с применяемыми тарифами и порядком расчёта субсидии, что подтверждает отсутствие спора о праве на момент заключения соглашений.

Последующее оспаривание нормативных актов, на основании которых заключены и исполняются соглашения, при отсутствии возражений при их подписании свидетельствует о недобросовестном поведении Истца (злоупотреблении правом).

Истец, являясь профессиональным участником рынка социальных услуг, добровольно прошел процедуру отбора. До подачи заявки Истец имел возможность ознакомиться с утвержденными тарифами (Приказ № 202-ОД опубликован до начала отбора) и оценить экономическую целесообразность своего участия в программе субсидирования на предложенных условиях. Последующее несогласие с условиями, на которые Истец добровольно согласился при подаче заявки, свидетельствует о попытке пересмотра условий договора в обход установленной процедуры.

6. Противоречие представленного Истцом расчета тарифа Методике расчёта подушевых нормативов финансирования социальных услуг.

Представленный Истцом расчёт тарифа (5 243,71 руб. за услугу) не имеет правового значения для оценки законности оспариваемых актов, поскольку выполнен за рамками единственной нормативно установленной Методики расчёта подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утверждённой Постановлением № 1306-П (далее – Методика).

В силу прямого указания пункта 2 Порядка и раздела II Методики тарифы формируются на основе подушевых нормативов, рассчитанных для организаций социального обслуживания, находящихся в ведении автономного округа, исходя из бюджетных ассигнований, доведённых до государственных учреждений, и плановой численности получателей, определённой по данным государственной информационной системы за двенадцать предшествующих месяцев.

Истец же полностью подменил нормативную базу собственной бизнес-моделью, основанной на произвольном плановом количестве поездок, индивидуальных затратах конкретного юридического лица и коммерческих допущениях, не имеющих отношения к региональным нормативам.

Ключевой недостаток расчёта Истца состоит и в том, что формула подушевого норматива (пункт 2.1 Методики) включает исключительно прямые и косвенные расходы, не предусматривая ни прибыли, ни инвестиционной надбавки, ни показателей коммерческой эффективности.

Финансовая модель Истца, напротив, закладывает чистую прибыль на уровне 48–50 % от выручки, показатели NPV, IRR, характерные для инвестиционного проекта с доходностью 105 % годовых, что прямо противоречит компенсационной природе субсидии.

Кроме того, пункт 1.4 Методики прямо увязывает определение подушевых нормативов с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Попытка Истца включить в тариф полную амортизацию вновь приобретённых основных средств (капитальные вложения в размере 11,36 млн руб.) означает стремление возложить на окружной бюджет бремя

возврата частных инвестиций в имущество, приобретённое поставщиком для своей уставной деятельности, что не соответствует ни целям, ни порядку предоставления субсидии.

Наконец, Истец игнорирует установленный Методикой порядок определения плановой численности получателей социальной услуги и планового количества услуг: Методика предписывает использовать данные государственной информационной системы за предшествующие 12 месяцев, а не гипотетическую величину в 400 поездок в месяц, положенную в основу расчета.

При таких обстоятельствах расчёт Истца не основан на утверждённой Методике, содержит грубые методологические ошибки и направлен не на возмещение нормативно необходимых затрат, а на извлечение необоснованной финансовой выгоды за счёт средств окружного бюджета, в силу чего не может служить доказательством экономической необоснованности оспариваемого тарифа.

На основании изложенного, прошу в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Приложения:

1. копия доверенности представителя;
2. копия документа о высшем юридическом образовании;
3. доказательства направления копий возражений на исковое заявление лицам, участвующим в деле.

Представитель Правительства
автономного округа по доверенности

А.Х. Алхаматов

26 апреля 2026 года